03

CONVENIO MARCO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN **ENTRE FUNDACION ACONCAGUA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES**

De una parte, el SR. RODOLFO DARIO NEGRI, PRESIDENTE DE **FUNDACION ACONCAGUA**, en adelante "LA FUNDACIÓN", actuando en el ejercicio de su cargo, que desempeña en la actualidad, conforme a los Estatutos,con domicilio en calle General Paz N° 1516, ciudad de Villa Mercedes, San Luis, República Argentina; y, por la otra, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCDES**, representada en este acto por el DR. DAVID RIVAROLA. D.N.I. 16.868.232, con domicilio en la calle LAS HERAS N° 383 de la Ciudad de VillaMercedes, Provincia de San Luis, en su carácter de RECTOR, ad Referéndum del COSEJO SUPERIOR, en adelante "LA UNIVERSIDAD", intervienen para convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto,

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

EXPONEN

Que, **FUNDACION ACONCAGUA** contempla en sus Estatutos y demás normativa interna, el principio de relación con el medio al que pertenece, lo cual exige la apertura a las manifestaciones culturales de la región y la cooperación con instituciones que faciliten su misión educativa mediante el intercambio y difusión de conocimiento científico, cultural y deportivo y del establecimiento de canales serios y permanentes de colaboración.-

Que, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES** desarrolla sus actividades en el marco de las nuevas dinámicas de la Educación Superior, la investigación y extensión universitaria, buscando contribuir a la formación de recursos humanos a través de la producción y difusión de saberes y de innovaciones científico-tecnológicas. Esta tarea fundamental, lleva implícitala necesidad de generar vías de colaboración y cooperación idóneas coninstituciones de la comunidad, para proveer al desarrollo conjunto y coordinado de actividades

Araceli ALFONSO Oficina Despacho Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

tendientes a la formación académico- profesional de sus estudiantes y su importantísima vinculación integral con los diferentes actores sociales de la región.

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la suscripción del presente convenio general que, a su vez, estará sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación, complementación, colaboración e intercambio académico y científico que se desarrollarán por anexos específicos suscriptos a tales fines, en los que figurarán el plan de desarrollo de actividades, los responsables de tales acciones, las protecciones legales correspondientes, la propiedad de los resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario para la ejecución de este convenio de acuerdo a la normativa vigente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

SEGUNDA: Las actividades convenidas, deberán desarrollarse abarcando, preferentemente, alguno de los siguientes aspectos:

- Formativo, deportivo, cultural, de divulgación o actualización científica o profesional.
- Prestación de servicios técnicos, docentes, logísticos, etc., así como desarrollo de investigaciones de interés para ambas instituciones
- Evacuación de informes y elaboración de estudios, tanto a iniciativa de una de las partes como resultado de actuaciones conjuntas.
- Colaboración en los programas de cooperación con universidades nacionales o extranjeras, organismos gubernamentales o no gubernamentalesy en proyectos de financiamiento nacional o internacional.
- Colaboración en todas aquellas actividades de interés para cada una de las dos Instituciones.

Araceli Moreno Oficina Despacho Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista
VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

TERCERA: El Convenio Marco entrará en vigor a partir de su firma y tendrá una vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse tácitamente por períodos de igual

duración, siempre que ninguna de las partes lo denuncie con tres meses de antelación a la fecha de finalización o de renovación tácita.

CUARTA: Las partes podrán modificar el presente documento por mutuo acuerdo o denunciarlo, comunicándolo, por escrito, con dos meses de antelación a la fecha en que vayan a darlo por terminado, sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización alguna para las partes.

QUINTA: Los distintos CONVENIOS ANEXOS serán suscriptos en nombre de **FUNDACION ACONCAGUA** por el su PRESIDENTE Sr. RODOLFO DARIO NEGRI y en nombre de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES**por el RECTOR DR. DAVID RIVAROLA y/o funcionario designado. Se firmarán DOS ejemplares.

SEXTA: El presente Convenio Marco no implica para ninguna de las partes en forma directa obligación económica alguna, ésta será establecida para cada caso en particular en los respectivos Anexos a suscribirse.

SÉPTIMA: Ambas partes se comprometen a facilitar el ingreso del personal de la otra parte a sus instalaciones en la medida de los límites específicamente establecidos en futuros anexos que se deriven del presente convenio, suscriptos específicamente al efecto, bajo compromiso, de ambas partes, de respetar las normas internas, de seguridad y de responsabilidad que la otra imponga.-

OCTAVA: La existencia de este acuerdo no limita de forma alguna el derecho de las partes a formalizar acuerdo semejante con otras instituciones y/o empresas. -

NOVENA: En caso de conflicto, las partes deberán someter su diferendo por ante los Tribunales Federalesde la ciudad de Villa Mercedes renunciando a cualquier otro fuero de excepción que pudiere corresponderles.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Araceli TEMOSO
Oficial de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista
VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

DECIMAPRIMERA: A todos los efectos del presente, las partes constituyen domicilio especial en los consignados ut supra.

En prueba de conformidad con las cláusulas procedentes, se formaliza el presente convenio en tres (3) ejemplares de igual tenor a un mismo efecto, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis a los veinticinco días del mes de abril del año 2020.-

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

Araceli [illegible]
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

07

ANEXO- I

En virtud del Convenio Marco suscripto entre FUNDACION ACONCAGUA, representado en este acto por su PRESIDENTE Sr. Rodolfo Darío Negri y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES -UNVIME- representado por su RECTOR el DR. David Rivarola, ambas acuerdan:

PRIMERO: FUNDACION ACONCAGUA pone a disposición la CLINICA DEL ACONCAGUA –HOSPITAL UNIVERSITARIO, a fin de garantizar la operatividad y el desarrollo de las carreras médicas y pre médicas y toda la oferta académica que dicta la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES. Le brindará y pondrá a su disposición sus instalaciones sito en calle General Paz N°1516, Santa Fe N°70, Av. Mitre N° 1531 y calle Suipacha 1777, ciudad de Villa Mercedes, y su unidad sanatorial con los tres niveles de complejidad -todos ellos habilitados por el Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis y por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación- con todos sus servicios, los cuales a continuación se detallan: **Servicio de Guardia**: compuesto por un consultorio médico, servicio de shock room, sala de observación con seis camas; **Servicio de Internación**: con cincuenta y seiscamas; **Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos- UTI:** 11 camas; **Servicio de Unidad de Cuidados Intermedios – UCI-:** siete camas de internación; **Servicio de Cirugía:** un quirófano de cirugía menor Nivel I o baja complejidad, un quirófano de cirugía mayor nivel III, o alta complejidad; **Servicio de Hemodinamia**: dos quirófanos híbridos, con arco en C, para cirugías cardiovascular, y traumatológicas Alta Complejidad; **Servicio de Esterilización; Servicio de Farmacia; Servicio de Hemoterapia; Servicio de Diagnóstico por Imágenes:** con dos equipos de rayos, uno fijo y otro portátil, dos ecógrafos, uno portátil y otro fijo,y un Mamógrafo, todo digitalizado; **Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos; Fisioterapia y Kinesiología; Nutrición; Servicio de Oncología; Servicio Maternidad; Clínica Médica; U.T.I., U.C.I. Cirugía; Rayos**; **Obstetricia; Enfermería;** y todo otro servicio que se vaya incorporando en CLINICA DEL ACONCAGUA- HOSPITAL

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Araceli Tisocco Oficina Despacho Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

UNIVERSITARIO y 17 aulas (mobiliarios, pizarrón y bancos) ubicadas en el edificio en calle Suipacha N° 1777, para el cumplimiento del presente Convenio, enfatizando en la formación de recursos humanos, perfeccionamiento y especialización de profesionales y estudiantes avanzados, para el cumplimiento de toda la oferta académica que disponga la UNVIME.-

SEGUNDO: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (UNVIME) responderá con un aporte mensual, el que será actualizado en forma anual. - El que será depositado del 1 al 10 de cada mes, en la cuenta de FUNDACION ACONCAGUA- CUIT 30716517337.-CBU- 2850409830094192870351.

La falta de pago de un aporte mensual producirá la mora de pleno derecho, por el transcurso del tiempo sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, siendo por cuenta los gastos judiciales y extrajudiciales a cargo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. -

TERCERO: El plazo del presente convenio es de DOS AÑOS, prorrogable en forma automática, por igual plazo o por el que decidan las partes. - En caso de que alguna de las partes decida rescindir anticipadamente el contrato, deberá comunicar a la otra en forma fehaciente con una antelación de ciento veinte días (120).-

CUARTA: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES y FUNDACION ACONCAGUA, podrán asignar en virtud de los planes que se elaboren de común acuerdo, al personal científico y profesional y/o técnico, equipos e instalaciones que se consideren adecuadas para el cumplimiento de los objetivos fijados, cumpliéndose con las normas que al efecto rijan para cada una de las partes.- Podrá asimismo acondicionar las aulas de acuerdo a la necesidad académica, quedando a cargo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, todo gasto que se erogue en acondicionar las mismas, no pudiendo realizar reclamo alguno indemnizatorio a Fundación Aconcagua.-

QUINTA: El derecho de propiedad y patente de toda obra, descubrimiento o invento que como consecuencia de este convenio sugiere, será la de ambas

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Oficina Despacho Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

partes en el mismo porcentaje. En caso que se expongan en publicaciones científicas o técnicas resultados de los trabajos que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el presente y como consecuencia directa de las actividades desarrolladas al efecto, deberán hacer constar a ambas instituciones. -

SEXTA: Los gastos correspondientes a gas, energía eléctrica, e internet, serán a cargo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, como los gastos de operatividad de las aulas ubicadas en calle Suipacha N° 1.777, ciudad y lo que corresponde a gastos estructurales, serán a cargo de la Fundación Aconcagua

SEPTIMA: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (UNVIME), deberá presentar ante FUNDACION ACONCAGUA, las pólizas de seguro del personal y los alumnos que asistan a clase en forma mensual, desligando de toda responsabilidad judicial, extrajudicial y/o administrativa ante cualquier, daño y/o accidente, a FUNDACION ACONCAGUA- y a CLINICA DEL ACONCAGUA-HOSPITAL UNIVERSITARIO.-

OCTAVA: A los efectos del presente Anexo, las partes constituyen domicilio en General Paz N° 1516, CLINICA DEL ACONCAGUA- HOSPITAL UNIVERSIARIO – FUNDACION ACONCAGUA; y UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES, en calle Las Heras N° 383.

En caso de incumplimiento del presente Anexo se regirá por lo que establece el Código Civil y Comercial de la República Argentina, sometiéndose a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Villa Mercedes. San Luis.----------

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Villa Mercedes a los veinticinco días del mes de abril del año 2020.-

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Oficina de Despacho Universidad Nacional de Villa Mercedes

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 03 de 2022

ANEXO II

En virtud del Marco Convenio suscripto entre FUNDACION ACONCAGUA representado en este acto por su por su presidente Sr. RODOLFO DARIO NEGRI, y la UNIVERSIDAD NACIOAL DE SAN LUIS, UNVIME, representado en este acto por su RECTOR Dr. DAVID RIVAROLA, ambos acuerdan:

PRIMERO: Que, tal como establece la Cláusula Segunda del Anexo I, el Aporte mensual que abonará la Universidad Nacional de Villa Mercedes. UNVIME- a la Fundación Aconcagua, será de PESOS CIEN MIL ($100.000), a partir del mes de mayo del 2020 y a partir del mes de mayo del 2021 sufrirá un incremento del 40 %, los que serán abonados en el periodo establecido y en el CBU, designado en la Cláusula Segunda del Anexo I.-

SEGUNDO: El presente ANEXO II, queda sometido a las Clausulas y condiciones establecidas en el Convenio Marco y en el ANEXO I.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.-

Villa Mercedes, San Luis a los veinticinco días del mes de abril del año 2020.-

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CERTIFICO QUE la presente fotocopia es fiel de su original que he tenido para este acto a la vista

VILLA MERCEDES, SAN LUIS 10 de 03 2022

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Aracelli REINOSO
Oficina Despacho
Facultad de Villa Mercedes

Villa Mercedes, 15 de abril de 2021

VISTO:

El CUDAP: EXP-UVM 442/2020 mediante el cual se solicita la homologación del Convenio Marco de Colaboración firmado por la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Fundación Aconcagua; y

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que los informes técnicos finales presentados por la UGR y el Comité de Crisis de Coronavirus en relación a los edificios de calle España, teniendo en cuenta las medidas que se debieron adoptar por el tema de la pandemia del COVID-19, indican que los edificios mencionados no cumplen con las medidas de salud y seguridad requeridas.

Que en virtud de lo expresado ut supra, la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Fundación Aconcagua acuerdan firmar un Convenio Marco para llevar a cabo actividades de cooperación, complementación, colaboración e intercambio académico y científico que se desarrollarán por Anexos específicos suscriptos a tales fines y uso del inmueble ubicado en calle Suipacha 1775, de la ciudad de Villa Mercedes.

Que el presente Convenio Marco, tendrá una vigencia de dos (2) años, pudiendo prorrogarse tácitamente por períodos de igual duración.

Que se presentó un informe sobre el inmueble ubicado en calle Suipacha 1775, de la ciudad de Villa Mercedes, identificado como Ex Escuela Madre Cabrini, elaborado por la Empresa Cendoya construcciones SRL donde se expresa que los trabajos realizados se corresponden con lo que oportunamente se calculó y propuso, siguiendo las normas y cálculos de rigor.

Que el Consejo Superior hace suyo el dictamen por mayoría donde se deja constancia de la importancia que tiene para la UNViMe acceder a aulas con ventilación cruzada y espacios adecuados de funcionamiento para el trabajo docente que sí presenta el edificio de calle Suipacha 1775 teniendo en cuenta el entorno de la pandemia COVID-19 que hace imposible el funcionamiento en espacios restringidos y/o construidos para otro fin.

Mg. Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el Consejo Superior en su sesión ordinaria virtual del 31 de marzo de 2021 aprueba por mayoría el dictamen uno donde se aconseja se homologue el Convenio Marco de Colaboración firmado por la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Fundación Aconcagua.

Cpde. RESOLUCIÓN CS. N°007/2021

ES COPIA

Aracell REINOSO
Oficina de Apoyo

Por ello y en Uso de sus Atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: HOMOLOGAR en todas sus partes el Convenio Marco de Colaboración firmado por la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Fundación Aconcagua, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, a los veinticinco días de abril del 2020, por un período de 2(dos años) pudiendo prorrogarse tácitamente por períodos de igual duración, en virtud de los considerandos expuestos.

ARTÍCULO 2º: Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones del Consejo Superior y Archívese.

RESOLUCIÓN CS. N°007/2021

Mg Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mg Graciela Ndemi BALANZA
Vicerrectora
A/C Reglorado RRN°76/2021
Universidad Nacional de Villa Mercedes